

日本不动产税制与外国人投资法律指南

Japanese Real Estate Tax System and Legal Guide for Foreign Investors 2026年版

目 录

第一章 外国人在日购房资格与法律框架

第二章 购入阶段税费

第三章 持有阶段税费

第四章 转让阶段税费

第五章 遗产税（相続税）

第六章 民宿经营法律框架

第七章 外国投资者常见合规陷阱

附录 购房成本模拟计算表

第一章 外国人在日购房资格与法律框架

1.1 购房资格概述

日本是全球对外国人购房限制最少的发达国家之一。与澳大利亚（FIRB审批）、新加坡（额外买家印花税A BSD）和新西兰（禁止非居民购买现房）等国不同，日本法律对外国人购买不动产不设任何国籍限制，外国自然人和法人均可自由取得日本土地和建筑物的完全所有权（所有權）。这一开放政策的法律基础是日本《民法》和《不动产登记法》对所有权取得主体不做国籍区分。

然而，外国人在日购房并非完全没有申报义务。根据《外汇及外国贸易法》（外国為替及び外国貿易法）第55条之五的规定，非居住者（非居住者，Non-resident）取得日本国内不动产时，须在取得之日起20日以内向日本银行通过财务大臣提交事后报告书。此处的“非居住者”定义为在日本国内没有住所且过去六个月内未在日本居住的自然人。报告内容包括不动产的所在地、面积、取得价格、取得目的和资金来源等。未按期申报可能面临行政指导，严重违反者理论上可被处以罚款。

需要特别注意的是，2022年《重要土地等调查法》（重要土地等調査法）的实施新增了对特定区域（自卫队设施、海上保安厅设施周边约1公里范围及国境离岛等）不动产交易的事前审查制度。外国人购买位于上述“注视区域”（注視区域）或“特别注视区域”（特別注視区域）内的土地时，可能需要接受内阁府的调查，极端情况下可能被限制使用或命令处分。东京都心三区的住宅物业绝大多数不在上述指定区域内，但投资者在选定具体物件前应确认该地址是否落入指定范围。

1.2 产权登记制度

日本不动产登记采用“对抗要件主义”（對抗要件主義），即不动产权变动在当事人之间因合意即生效，但未经登记不得对抗善意第三人。实务中，买卖双方在签署买卖合同后，通常委托司法书士（司法書士，类似于其他国家的公证人/产权律师）办理所有权转移登记（所有權移轉登記）。

日本不动产登记的一个重要特征是土地和建筑物分别登记、分别取得权利。购买公寓时，买方实际取得的是：（1）专有部分（専有部分）的区分所有权；（2）该区分所有权对应的土地共有份额（敷地利用權）。两者在登记簿上分别记载但相互关联。

登记申请需提交的主要文件包括：登记申请书、登记原因证明文件（买卖合同书）、卖方的登记识别情报（登記識別情報，即旧的权利证）、卖方的印鉴证明书、买方的住所证明书（外国人可使用护照公证件或在留卡）、固定资产评估证明书、以及司法书士的代理权限证书。外国人如无日本住民票，需通过本国公证机构出具经日本领事馆认证的住所宣誓书（宣誓供述書）。

1.3 土地和建筑物分别处理的法律含义

在日本法律体系中，土地和建筑物被视为独立的不动产。这意味着：同一地块上的土地所有权和建筑物所有权可以分属不同主体；购买独栋住宅（一戸建て）时，土地和建筑物的价格会在契约书中分别列明，这直接影响消费税的计算（土地免税、建筑物征收10%消费税）和折旧处理；公寓（マンション）的情况稍有不同，区分所有者取得的土地权利是共有份额（持分），而非独立的土地所有权。

对投资者而言，土地与建筑物分离登记的实务影响主要体现在税务处理上：固定资产税和都市计划税对土地和建筑物分别评估、分别计算；转让所得的计算中，土地和建筑物的取得费用和折旧也需要分别核算。

第二章 购入阶段税费

2.1 不动产取得税（不動産取得税）

不动产取得税是在取得不动产时向都道府县缴纳的一次性地方税。税率和评估基准如下：

税目	评估基准	标准税率	住宅特例税率	备注
土地取得税	固定资产税评估额	4%	3%	评估额×1/2后适用税率
建筑物取得税 (住宅用)	固定资产税评估额	4%	3%	新建住宅可扣除1200万日元
建筑物取得税 (非住宅)	固定资产税评估额	4%	4% (无减免)	事务所、店铺等

固定资产税评估额（固定資産税評価額）通常为市场价值的60-70%。因此，实际的不动产取得税负担约为市场价值的1.8-2.1%（土地）和1.8-2.1%（住宅建筑物）。

新建住宅的建筑物取得税有“课税标准特例”：50平方米以上240平方米以下的住宅，评估额可扣除1,200万日元后再适用3%税率。以一套评估额3,000万日元的建筑物为例，扣除后应纳税额为1,800万日元，取得税为54万日元，而非扣除前的90万日元。

不动产取得税在取得后约3-6个月由都道府县税事务所发出纳税通知书，缴纳期限通常为通知后30日以内。

2.2 登录免許税（登録免許税）

登录免許税是办理不动产登记时向国家缴纳的国税。

登记类型	课税标准	标准税率	住宅减免税率	减免条件
所有权保存登记 (新建)	固定资产税评估额	0.4%	0.15%	自住住宅 50-280sqm
所有权转移登记 (买卖)	固定资产税评估额	2.0%	0.3%	自住住宅 50-280sqm
抵押权设定登记 (贷款)	债权金额	0.4%	0.1%	自住住宅贷款

重要提示：上表中的住宅减免税率仅适用于登记名义人本人居住的自用住宅（自己居住用）。投资用物业（赁贷用）无法享受减免税率，须按标准税率缴纳。这意味着投资者的登录免許税成本约为自住买家的6-7倍。

2.3 印花税（印紙税）

合同记载金额	印花税额	轻减税率（至2027年3月）
500万-1,000万日元	10,000日元	5,000日元
1,000万-5,000万日元	20,000日元	10,000日元

合同记载金额	印花税额	轻减税率（至2027年3月）
5,000万-1亿日元	60,000日元	30,000日元
1亿-5亿日元	100,000日元	60,000日元

印花税通过在合同书上粘贴收入印纸并消印的方式缴纳。电子签署的合同不需要缴纳印花税，但日本不动产交易实务中电子签约的普及率仍然较低。

2.4 消费税

日本的消费税（相当于增值税）税率为10%。在不动产交易中，消费税仅对建筑物部分征收，土地交易免征消费税。但须注意：个人卖主出售自用住宅时，建筑物部分也免征消费税；消费税仅在卖主为课税事业者（法人或个体事业主）时才产生。

因此，购买新建公寓时建筑物部分必定含消费税（开发商为课税事业者），而购买二手公寓时若卖主为个人则建筑物部分不含消费税。

2.5 中介手续费（仲介手数料）

通过不动产中介公司购买时，须支付中介手续费。法定上限为：成交价 $\times$ 3%+6万日元+消费税（成交价400万日元以上时）。例如，8,000万日元的公寓，中介手续费上限为：8,000万 $\times$ 3%+6万=246万日元（含税270.6万日元）。

部分面向外国投资者的中介公司可能收取额外的翻译、代办费用，通常为20-50万日元。建议在签署中介合同前明确全部费用项目。

2.6 购入阶段税费汇总模拟

以下表格模拟了一套位于东京都心三区、成交价8,500万日元（约425万人民币）、建筑面积65平方米的二手公寓的全部购入成本：

费用项目	计算方式	金额（万日元）	占成交价比例
不动产取得税（土地）	评估额5,100万 $\times$ 1/2 $\times$ 3%	76.5	0.9%
不动产取得税（建筑）	评估额2,550万 $\times$ 3%	76.5	0.9%
登录免許税	评估额7,650万 $\times$ 2%	153.0	1.8%
印花税	合同金额对应	3.0	0.04%
中介手续费	8,500万 $\times$ 3%+6万+税	286.1	3.4%
司法书士报酬	固定	15.0	0.2%
火灾保险（10年）	固定	8.0	0.1%
合计		618.1	7.3%

注：上表假设固定资产税评估额为成交价的90%（评估额7,650万日元），土地与建筑物评估额比为2:1。实际评估额因物件而异。

第三章 持有阶段税费

3.1 固定资产税

固定资产税（固定資産税）是每年向市区町村缴纳的地方税，按每年1月1日时点的所有权人课征。税率为固定资产税评估额的1.4%（标准税率，部分自治体可能上浮至1.5-1.7%，但东京都23区适用标准税率1.4%）。

住宅用地享有"小规模住宅用地特例"：200平方米以下的住宅用地，固定资产税评估额减为六分之一（1/6）后适用税率；200平方米以上的部分减为三分之一（1/3）。公寓的情况下，以各区分所有者的土地持分面积为基准判断是否适用200平方米以下特例。由于公寓的土地持分面积通常远小于200平方米，几乎均可享受1/6特例。

新建住宅的建筑物部分享有减额措施：地上3层以上的耐火建筑（包括一般公寓）在新建后5年内、其他住宅在3年内，120平方米以下部分的固定资产税减半。

3.2 都市计划税

都市计划税（都市計画税）与固定资产税同时课征，税率为评估额的0.3%（上限税率）。住宅用地同样享有特例：200平方米以下部分评估额减为三分之一（1/3），200平方米以上部分减为三分之二（2/3）。

3.3 年度持有成本模拟

以东京都心三区一套评估额7,650万日元（土地5,100万、建筑2,550万）的65平方米公寓为例：

费用项目	计算方式	年额（万日元）	月額（万日元）
固定资产税（土地）	$5,100\text{万} \times 1/6 \times 1.4\%$	11.9	1.0
固定资产税（建筑）	$2,550\text{万} \times 1.4\%$	35.7	3.0
都市计划税（土地）	$5,100\text{万} \times 1/3 \times 0.3\%$	5.1	0.4
都市计划税（建筑）	$2,550\text{万} \times 0.3\%$	7.7	0.6
管理费	月額约2.5万	30.0	2.5
修缮积立金	月額约1.5万	18.0	1.5
合计		108.4	9.0

年度持有成本合计约108万日元（约5.4万人民币），占资产价值的约1.3%。其中税费部分约60万日元（0.7%），物业管理相关费用约48万日元（0.6%）。若月租金收入为25万日元（年300万日元），持有成本占租金收入的36%，净租金收益率从表面利回3.5%降至实质约2.3%。

第四章 转让阶段税费

4.1 转让所得税率

不动产转让所得（譲渡所得）的税率根据持有期间区分为短期和长期两档。持有期间的计算以转让年份1月1日为基准日，而非实际取得日起算的日历年。例如，2026年3月取得、2031年6月转让的物件，在2031年1月1日时点的持有期间为4年9个月（不足5年），适用短期税率。须等到2032年1月1日以后转让才能适用长期税率。

持有期间	所得税率	复兴特别所得税	住民税率	合计税率
短期（5年以下）	30%	0.63%	9%	39.63%
长期（5年以上）	15%	0.315%	5%	20.315%

转让所得=转让收入-（取得费+转让费用）。取得费包括购入价格、购入时税费、装修费用等，但建筑物部分须扣除折旧累计额。转让费用包括中介手续费、测量费、解体费等直接费用。

如果无法证明实际取得费用，可以按转让收入的5%作为概算取得费（概算取得費）。这对长期持有后转让的物件可能导致极高的应税所得。

4.2 非居民源泉征收

当卖方为非居民（外国人且在日本无住所）时，买方有义务从转让价款中代扣10.21%的源泉所得税（源泉徴収）。这笔预扣税在卖方次年办理确定申告（年度报税）时可以抵扣实际应纳税额。如果实际税额低于预扣金额，差额将退还给卖方。

源泉征收的实务影响：卖方实际到手金额仅为转让价款的89.79%。以8,500万日元卖出为例，买方须代扣867万日元（约43万人民币），卖方须等到次年报税后才能获得退税（如适用）。这会显著影响资金流动性规划。

免除条件：如果买方是个人且购入用于自住目的，且转让价款在1亿日元以下，可以免除源泉征收义务。但投资者之间的交易通常无法满足此免除条件。

4.3 转让成本模拟

假设8,500万日元购入、持有6年后以9,500万日元转让（长期持有），转让所得税和税费计算如下：

项目	金额（万日元）	说明
转让收入	9,500	
取得费（含税费）	8,800	购入价8,500万+购入税费300万-折旧200万
转让费用	295	中介费289万+印花税3万+其他3万
转让所得	405	9,500-8,800-295
所得税+住民税	82.3	405万×20.315%
源泉征收（预扣）	970.0	9,500万×10.21%，报税后退还差额

第五章 遗产税（相続税）

5.1 累进税率表

日本遗产税采用法定继承分对应税额方式（法定相続分に応ずる取得金額方式），即先按法定继承份额计算各继承人的应纳税额，再汇总后分配实际税额。

法定继承分对应取得金額	税率	速算控除額
1,000万日元以下	10%	无
1,000万-3,000万	15%	50万日元
3,000万-5,000万	20%	200万日元
5,000万-1亿	30%	700万日元
1亿-2亿	40%	1,700万日元
2亿-3亿	45%	2,700万日元
3亿-6亿	50%	4,200万日元
6亿以上	55%	7,200万日元

基础控除額：3,000万日元+600万日元×法定继承人人数。例如，配偶和两个子女共3名法定继承人时，基础控除額为3,000万+600万×3=4,800万日元。遗产总额在4,800万日元以下无需缴纳遗产税。

5.2 不动产的遗产税评估

不动产用于遗产税评估时，土地按路线价（路線価）评估，通常为市场价值的80%左右；建筑物按固定资产税评估額评估，通常为市场价值的60-70%。因此，不动产的遗产税评估額通常显著低于市场价值，持有不动产相比持有现金可以起到降低遗产税基的效果。

以一套市场价值8,500万日元的公寓为例：土地路线价评估约4,080万日元（市价的80%×土地份额60%），建筑物评估约2,550万日元（市价×建筑份额40%×70%），合计评估額约6,630万日元，仅为市价的78%。

5.3 2024年修订要点：非居民课税范围扩大

2024年度税制改正大纲对遗产税的非居民课税规则做出了重要修订。修订前，非居民仅对日本国内财产（国内財産）承担遗产税义务；修订后，在特定条件下（如被继承人曾在日本有住所且移居海外不满10年），非居民继承人可能需就全球财产承担日本遗产税义务。

对中国籍投资者的影响：如果投资者仅以非居民身份持有日本房产，且未曾在日本有住所，则遗产税义务仅限于日本国内的房产。但如果投资者曾通过经营管理签证等方式在日本居住，则离开日本后10年内去世时，其全球财产均可能被日本征收遗产税。

5.4 遗产税规划策略

法人持有vs个人持有：通过在日本设立合同会社（GK）或株式会社（KK）持有房产，所有者去世时继承的是法人的股份而非房产本身。股份的遗产税评估可能通过净资产价額方式或类似上市株式价額方式进一步

降低评估额。但法人持有会产生法人税（实效税率约30%）、法人住民税均等割等额外成本，需综合评估。

生前赠与策略：利用曆年课税制度，每年110万日元（约5.5万人民币）以内的赠与免税。或选择相続时精算课税制度，在2,500万日元（约125万人民币）以内的赠与适用20%统一税率，赠与额在继承时与遗产合并课税。

第六章 民宿经营法律框架

6.1 三种民宿经营许可类型

日本民宿经营存在三种法律路径，各有不同的适用范围和限制条件：

许可类型	法律依据	适用区域	年营业天数	最低面积	消防要求
住宅宿泊事业（民泊新法）	住宅宿泊事业法（2018年施行）	全国（地方可限制）	上限180天	无特定要求（须为"住宅"）	消防法令适合通知
特区民泊	国家戦略特別区域法	指定特区（大阪市等）	无上限（365天可）	25sqm以上	消防设备设置+消防检查
旅馆业许可	旅館業法	全国（用途地域限制）	无上限	简易宿所 33sqm以上	严格消防/建筑基准法

6.2 大阪市特区民泊的特殊地位

大阪市是日本特区民泊制度的最大受益城市。截至2024年7月，全日本的特区民泊设施总数约6,696家，其中大阪市占比超过95%。特区民泊的最大优势在于不受180天年营业天数限制，可以365天全年经营，这使得大阪市的民宿投资在收益率上明显优于受限于180天的东京等城市。

申请条件：（1）专有面积25平方米以上（不含浴室、厕所面积）；（2）设置必要的消防设备（自动火灾报警器、灭火器、诱导灯等）；（3）完成近邻居民说明（半径10米内住户）；（4）委托住宅宿泊管理业者进行管理（如本人不亲自管理）；（5）所在建筑物的管理规约未禁止民宿使用。

6.3 2024-2025年政策变动风险

2024年8月，大阪府知事吉村洋文公开表示正在讨论暂停新增特区民泊许可的可能性。主要原因包括：居民投诉增加（噪音、垃圾分类违规、治安担忧）、部分民宿成为签证取得工具（虚高报价、名义挂靠）、2025年大阪世博会结束后的供需失衡担忧。

截至2025年底，暂停措施尚未正式实施，但投资者须将这一政策风险纳入投资决策。如果已持有特区民泊许可的物件，现有许可通常不会被追溯撤销，但许可续期（每年更新）时可能面临更严格的审查。

6.4 外国人经营民宿的签证要求

外国人以自然人身份在日本经营民宿需持有适当的在留资格。经营管理签证（経営管理ビザ）是最常见的选择，要求：（1）在日本设立法人（资本金500万日元以上）；（2）有独立的事务所（办公室）；（3）事业计划的可行性。截至2024年6月，持有经营管理签证的外国人总数为39,616人，其中中国籍占20,551人（51.9%）。

第七章 外国投资者常见合规陷阱

陷阱一：未申报海外送金

日本《内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律》（通称“国外送金等调书法”）规定：通过金融机构向海外汇款或从海外接收汇款，单笔金额超过100万日元时，金融机构须向税务署提交调书。税务署据此追踪纳税人的海外资金流动，并与确定申告内容交叉比对。

外国投资者向日本账户汇入购房款时，如果单笔超过100万日元（几乎必然），银行会自动报告。后续如果投资者未按规定办理不动产取得税申报或所得税确定申告，税务署可能启动调查。

陷阱二：固定资产税评估异议期限遗漏

固定资产税评估额每三年更新一次（直近为2024年度评价替え）。所有权人如果对评估额有异议，须在纳税通知书送达之日起60日以内向固定资产评价审查委员会提出审查申请。超过期限则丧失申诉权利。许多外国投资者因不熟悉日文通知书内容或邮件转送延迟而错过期限。

陷阱三：非居民纳税管理人未指定

非居民纳税义务人须在日本国内指定纳税管理人（納税管理人），代为接收税务署通知、办理申报和缴纳税金。指定须向所辖税务署提交“纳税管理人届出书”。未指定纳税管理人可能导致：纳税通知书无法送达、固定资产税等滞纳、滞纳税加算、最终可能导致财产被扣押拍卖。

陷阱四：遗产税申报遗漏

日本遗产税的申报期限为被继承人死亡之日起10个月以内。非居民继承人须在日本指定的纳税管理人处办理申报。如果被继承人在海外去世，继承人又在海外，且未指定纳税管理人，极有可能遗漏申报。遗漏申报将面临无申告加算税（15-20%）和延滞税。

陷阱五：民宿经营违规

常见违规包括：（1）以住宅宿泊事业法（180天上限）届出经营却实际超过180天；（2）在管理规约禁止民宿使用的公寓中经营；（3）未向保健所提交届出即开始营业；（4）特区民泊许可过期后继续经营。违规经营可被处以6个月以下有期徒刑或100万日元以下罚金。

附录 购房成本模拟计算表

以下分别模拟东京都心三区和大阪市中央区的购房全成本：

场景A：东京港区65sqm二手公寓 — 购入价8,500万日元

费用项目	金额（万日元）	金额（万人民币）	占购入价%
购入价格	8,500	425.0	100.0%
不动产取得税	153.0	7.7	1.8%
登录免許税	153.0	7.7	1.8%
印花税	3.0	0.2	0.04%
中介手续费	286.1	14.3	3.4%
司法书士报酬	15.0	0.8	0.2%
火灾保险	8.0	0.4	0.1%
总购入成本	9,118.1	455.9	107.3%

场景B：大阪市中央区35sqm民宿公寓 — 购入价2,800万日元

费用项目	金额（万日元）	金额（万人民币）	占购入价%
购入价格	2,800	140.0	100.0%
不动产取得税	50.4	2.5	1.8%
登录免許税	50.4	2.5	1.8%
印花税	1.0	0.1	0.04%
中介手续费	96.4	4.8	3.4%
司法书士报酬	12.0	0.6	0.4%
消防设备改修	30.0	1.5	1.1%
特区民泊申请费用	15.0	0.8	0.5%
总购入成本	3,055.2	152.8	109.1%

汇率假设：1日元=0.05人民币（1人民币=20日元）。实际汇率请参照附件7数据。

免责声明：本指南仅供参考，不构成法律或税务建议。具体案件请咨询日本注册税理士和司法书士。税制可能随法律修订而变化，请以最新法规为准。